Da Competência para Instaurar o PSDD por infração específica

Nos termos do artigo 261, em seu parágrafo 10º, ambos os processos, de multa e suspensão, devem ser instaurados pelo órgão responsável pela aplicação da multa.

> *§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, **e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran**.*

Com as novas regras de competência estabelecidas pela Lei 14.071, o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro passou a ter um inciso a mais, que traz a seguinte determinação:

> *Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:*
> *[…]*
> *XVII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.*
> *Parágrafo único. As competências descritas no inciso II do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando:*
> *I - o condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código;*
> ***II - a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito."***

A competência do órgão executivo de trânsito do estado, o DETRAN, em relação ao processo de suspensão do direito de dirigir, só pode ocorrer quando o processo for por acúmulo de pontos ou quando a autuação tiver sido efetuada por seus agentes fiscalizadores, que no caso é, via de regra, a Policia Militar Estadual.

Logo, o DETRAN somente poderá aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração especifica quando seus agentes fiscalizadores também participarem da autuação da infração, em nenhuma outra situação.

Não é mais possível, portanto, que um órgão de trânsito fiscalize enquanto o outro órgão de trânsito aplica a penalidade.

O mesmo órgão que autuar, também deverá aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e essa é a norma de competência para cada um dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito:

> *Art. 20. Compete à **Polícia Rodoviária Federal**, no âmbito das rodovias e estradas federais:*
> *[…]*
> *III - executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;*

[…]
*XII - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União."*

***

*Art. 21. Compete **aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, no âmbito de sua circunscrição:*
[…]
*XV - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.*

***

*Art. 22. Compete **aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal**, no âmbito de sua circunscrição:*
[…]
*II - Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e **de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação**, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;*
Parágrafo único. As competências descritas no inciso II do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando:
I - o condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código;
II - a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito."

***

*Art. 24. Compete **aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios**, no âmbito de sua circunscrição:*
[…]
*XXII - **aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União;*

Essa divisão de competências, se por um lado desonera os DETRANS, de outro cria uma grande possibilidade de que os demais órgãos de trânsito não consigam aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma efetiva, especialmente em relação aos municípios, já que ainda não estão estruturados para esse tipo de procedimento.

Por causa disso, a Lei 14.229 de 2021 incluiu o art. 338-A no CTB, postergando a competência de alguns órgãos para 1º de janeiro de 2024, vejamos:

*Art. 338-A. As competências previstas **no inciso XV do caput do art. 21 e no inciso XXII do caput do art. 24** deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos **a partir de 1º de janeiro de 2024**.*

> *Parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2023, as competências a que se refere o caput deste artigo serão exercidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.*

Assim, até 31 de dezembro de 2023 a competência continua sendo do DETRAN dos Estados e do Distrito Federal, com exceção das infrações da PRF.

Lembrando que a competência original dos municípios, de acordo com o artigo 23, é **exclusiva** para infrações decorrentes de inobservância às regras de circulação, estacionamento e parada de veículo, excesso de peso em vias municipais, dimensão e lotação de veículos.

Infrações que envolvam fiscalização de alcoolemia, demonstração de manobra perigosa, omissão de socorro e que preveem a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica, são competência originais do Estado e somente podem ser fiscalizadas e autuadas mediante a existência de convênio.

Assim, para essas situações, o convênio firmado com o município, delegando os poderes, deve contemplar além da possibilidade de fiscalização e autuação, também a aplicação da penalidade de multa.

Se não houver poderes de aplicação da penalidade de multa, haverá uma ilegalidade também na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois não é mais possível um órgão autuar e o outro aplicar a penalidade.

Ainda sobre a competência para instaurar o processo de suspensão, vale a leitura do Art. 5° da Resolução 723 do CONTRAN:

> *Art. 5º As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pelas seguintes autoridades de trânsito, em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal:*
> *I - no caso de suspensão do direito de dirigir em decorrência do acúmulo de pontos, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento de habilitação;*
> *II - no caso de suspensão do direito de dirigir em decorrência do cometimento de infração para a qual esteja prevista, de forma específica no CTB, a penalidade de suspensão do direito de dirigir:*
> *a) para infrações cometidas **antes de 12 de abril de 2021**, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento de habilitação;*
> *b) para infrações cometidas a **partir de 12 de abril de 2021**, pelo órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa;*
> *III - no caso de suspensão do direito de dirigir decorrente de resultado positivo no exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art. 148-A do CTB realizado por condutor habilitado nas categorias C, D ou E, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento de habilitação.*

Ademais, parece evidente, com a nova regra de competência, que o auto de infração não pode mais ser desvinculado das demais penalidades que dele são decorrentes, no caso, a suspensão e a cassação.

Assim, sendo parte integrante do processo, deve a autoridade de trânsito do órgão executivo estadual, analisar a sua consistência e a sua regularidade antes da aplicação da penalidade, ainda que a autuação tenha sido praticada por outro órgão de trânsito.

A legitimidade **PASSIVA** é que é o ponto importante. Não é incomum que o órgão responsável pela instauração do PA de suspensão se engane quanto a pessoa a ser notificada para a imposição da penalidade de suspensão.